市議會版本	市府提擬版本	說明
範圍。 三、本府經濟發展局：**同意**騎樓**商家**設置延伸性營業**事宜**。	罰。 **三**、本府交通局：騎樓**地**通行、停車範圍**之認定、審查及許可**。 **四**、本府經濟發展局：**商家於**騎樓**地**設置延伸性營業**之認定、審查及許可**。	
第**三**條　**本市轄區內**騎樓之使用管理，除法律另有規定外，依本自治條例規定**管**理。		有關本自治條例與其他法規之適用，建議逕依「法律優位原則」辦理。
第**四**條　本自治條例所稱騎樓，指依臺南市騎樓地設置標準所**劃**設之騎樓**地**。	第**二**條　本自治條例所稱騎樓**地**，指依臺南市騎樓地設置標準所設**置**之騎樓**或無遮簷人行道**。	依「臺南市騎樓地設置標準」第三條規定「騎樓地」態樣區分為「騎樓」或「無遮簷人行道」，第四條第一款係以「騎樓外側同時設有人行道」作為騎樓得停放車輛之要件。職此，本府所提版本係區分「騎樓」及「無遮簷人行道」，爰參酌前揭設置標

市議會版本	市府提擬版本	說明
		準將「騎樓」修正為「騎樓地」，以資明確。
第**五**條　**本市轄區內**道路寬度八米以上**兩側住宅之騎樓**，有下列情形之一者，土地所有權人得沿騎樓**地**外緣以垂直道路之方式停放車輛**於騎樓地**： 一、**同一地點同時設有人行道及騎樓，且騎樓顯無供通行之必要**者。 二、其他**非**經**本府**公告應完全供公眾通行之區域。 前項**所稱得停放車輛於**騎樓**地之情形**，須符合下列條件： **一、不妨礙行人通行之情形下。** **二**、停放方式以一排為	第**四**條　**騎樓面臨**道路寬度八公尺以上，有下列情形之一者，土地所有權人得**繕具申請書，並檢附騎樓管理計畫書及其他目的事業主管機關指定文件向目的事業主管機關申請**沿騎樓外緣**向內**以垂直道路之方式停放車輛**及延伸性營業使用**： 一、**騎樓外側設有無遮簷人行道，且利用該人行道通行無障礙**。 二、其他**未**經**主管機關或目的事業主管機關**公告**騎樓**應完全供公眾通	一、按道路交通管理處罰條例第三條第一款規定，道路包含騎樓之範圍，爰第一項本文所定道路寬度八公尺以上，其所稱寬度係以建築線起算或包含騎樓範圍恐有爭議，爰將議會版「本市轄區內道路寬度八公尺以上二側住宅」，市府版修正為「騎樓面臨道路寬度八公尺以上」。 二、另議會版本第六條及第七條所定「騎樓管理計畫」，於市府第四條明定之。 三、按臺南市建築管理自治條例第十八條規定及臺南市騎樓地設置標準第三條規定，將議會版第一項第一款之「人行道」市府版修正為「無遮簷人行道」。 四、按道路交通管理處罰條例九十條之三

市議會版本	市府提擬版本	說明
限，且不得超出騎樓地範圍及不得有影響交通之虞。 三、自建築物地面層外牆面起算一點五公尺需保留行人空間。 四、應留設行人、機慢車進出空間，建築物出入口至少保留一點二公尺淨寬之縱向出入空間。 前項所稱得於騎樓地停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第三條第八款所稱之車輛為限。	行之區域。 依前項申請騎樓使用者，須符合下列條件： 一、應留設自建築物地面層外牆面起算一・五公尺以上淨寬之行人空間。但有特殊情形經主管機關或目的事業主管機關同意者，留設淨寬得減為一・三公尺以上。 二、應沿建築物出入口方向留設一・三公尺以上淨寬之縱向行人空間。 三、車輛停放方式以一	第一項規定，騎樓原則不得停車，例外於設置之機(慢)車停車處所可停放機(慢)車，故不得停放汽車，爰於第三項明定得停放於騎樓之車輛。 五、縣市合併後騎樓寬度不一，且騎樓地平面與鄰接地平面整平程度亦有差異，另騎樓是否得停放車輛或延伸性營業使用，尚應綜合考量周邊道路特性、交通狀況及停車空間等因素，為賦予目的事業主管機關裁量權，以要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款，俾強化對騎樓之使用管理，爰新增第四項規定。 六、授權各目的事業主管機關得另定相關規定者，其授權範圍未臻明確。再者，騎樓停車須評估周邊相關需求，以及是否妨害行人通

市議會版本	市府提擬版本	說明
	排為限。 **四、騎樓使用不得妨礙行人通行、不得超出騎樓地範圍或影響交通。** **第一項**所稱得於騎樓停放之車輛，以道路交通管理處罰條例**第九十條之三第一項**所稱之**機車、慢車**為限。 **目的事業主管機關審查第一項申請案件，得綜合考量騎樓寬度與整平程度、道路特性、交通狀況、停車空間及公共設施等因素，要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款。** **第一項申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關**	行或行車安全；另目前於騎樓為延伸性營業之商家態樣多元，如零售業、餐飲業等，爰於第五項明定本條申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。 七、騎樓停放機車、自行車或延伸性營業使用，涉及申請人財產權及行人通行權利，為利民眾識別騎樓使用狀態，並為避免衍生警察局或交通局認定違法占用騎樓之疑義，目的事業主管機關核准騎樓使用許可者，應以適當方式公開，爰新增第六項規定。

市議會版本	市府提擬版本	說明
	指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。 目的事業主管機關依第一項規定核准騎樓使用許可者，應揭露於該機關網站、設置必要之標誌或標線，或採取其他足以使公眾得知之方式。	
第六條　本市轄區內之騎樓，有下列情形之一者，其土地所有權人須向目的事業主管機關申請騎樓使用許可： 一、經本府公告之重要商業活動，應完全供公眾通行之區域。 二、經本府公告應保留一點五公尺行人步行空間，		議會版本第六條，併於市府版第四條明定之。

市議會版本	市府提擬版本	說明
且建物出入口保留一點二公尺空間以外之區域。 **三、其他經主管機關公告應由騎樓土地所有權人申請之區域。** **前項規定由各目的事業主管機關另定之。**		
第**七**條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止原處分： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓**管理計畫**執行其管理事項**，**或未履行其負擔，經命限期改善**一次而**仍未改善。	第**五**條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止**其騎樓使用許可，且自撤銷或廢止生效日起二年內，不得重新申請騎樓使用許可**： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓**使用許可內容使用**、執行其管理事項	一、議會版本第七條所定「騎樓管理計畫」，納於市府版第四條。 二、新增自撤銷或廢止生效日起二年內，不得重新申請騎樓使用許可，以為強化騎樓使用許可之行政管理。

市議會版本	市府提擬版本	說明
二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。	**、**或未履行其負擔，經命限期改善**，屆期**仍未**完成**改善。 二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。	
第**八**條　行為人**為騎樓之使用違反**第**五**條**、第六條第一項所定**規定**者**，依道路交通管理處罰條例裁罰之。 **行為人為騎樓之使用違反第六條第二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。**	第**六**條　行為人**未依**第**四**條規定**取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用**，依道路交通管理處罰條例裁罰之。	考量行為人違規態樣可能為「未依市府版第四條規定取得騎樓使用許可」或「未依騎樓使用許可內容」而為騎樓之使用，爰酌修文字及說明。
第**九**條　主管機關就**騎樓管理計畫**協助推動無障礙	第**七**條　主管機關**或目的事業主管機關**就協助推動	條次及文字調整。

市議會版本	市府提擬版本	說明
通行或友善育兒環境**者**，得予以適當之補助。	無障礙通行或友善育兒環境**之騎樓使用管理計畫**，得予以適當之補助。	
第**十**條　本自治條例自公布日施行。	第**八**條　本自治條例自公布日施行。	條次調整。

市府版本(公聽會後)V3

貳、臺南市騎樓地使用管理自治條例草案總說明

一、我國交通法規雖有道路交通管理處罰條例作為基準，然此法乃係大方向對於騎樓總括性規範。惟基於自治條例之目的，主要為協助地方政府基於地方特性、風情、文化等考量，因地制宜制定針對涉及人民權益之相關細則等規定，使騎樓之使用範圍及方式更趨完整、明確，以維護人民之財產權，並減少執法人員之困擾。此外，本市為我國較早開發之城市，房屋常態性設置騎樓，本自治條例立法目的乃為求衡平釋字第五六四號解釋所稱騎樓為供公眾通行之利益及騎樓土地所有權人之財產利益，並解決本市普遍停車空間不足之困境，期以得到解決方案，在行人路權與騎樓使用兩個目的中，覓得支點平衡兩方權利。

二、制定重點：

(一)本自治條例之立法目的。（草案第一條）

(二)本自治條例之騎樓地定義。（草案第二條）

(三)本自治條例之主管機關。(草案第三條)

(四)針對騎樓停放機慢車及延伸性營業使用因地制宜訂立更為具體之使用管理機制。(草案第四條)

(五)本條規範關於原行政處分之撤銷或事後廢止之依據。(草案第五條)

(六)行為人（包含但不限於土地所有權人）因違反第五條規定致原使用許可撤銷或廢止，則其騎樓之使用即失所附麗，應依主管機關之相關規定論處。(草案第六條)

(七)為鼓勵土地所有權人提出騎樓管理計畫，其內容涵蓋建立關於行動不便者通行或友善嬰幼兒通行之環境，授權主管機關或目的事業主管機關得予以適當補助，以公私協力方式達成行政目的。(草案第七條)

(八)本條規範自公布日期施行。(草案第八條)

市府版本(公聽會後)V3

臺南市騎樓地使用管理自治條例草案逐條說明

制定條文	說明
第　一　條　　為規範本市騎樓地之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。	本自治條例之立法目的。
第　二　條　　本自治條例所稱騎樓地，指依臺南市騎樓地設置標準所設置之騎樓或無遮簷人行道。	一、按臺南市建築管理自治條例第十八條規定：「面臨計畫道路之建築基地，其法定騎樓、無遮簷人行道之設置，除都市計畫說明書另有規定外，其標準由主管機關另定之。」臺南市騎樓地設置標準第二條規定：「本標準所稱騎樓地寬度，指自建築線至建築物地面層外牆面之最小垂直進深距離。」及同設置標準第三條、第四條規定意旨，都市計畫範圍內土地供建築基地使用，符合相關規定者，應留設一定寬度之騎樓地供設置「騎樓」或「無遮簷人行道」，爰參酌前揭設置標準明定騎樓地之定義。 二、本自治條例規範之對象即係依法設置之法定騎樓，爰於臺南縣市合併前依原臺南市騎樓地設置自治條例或原臺南縣都市計畫區騎樓設置標準所設置之法定騎樓，自應屬之。
第　三　條　　本自治條例主管機關為本府工務局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 　　前項主管機關及各目	本自治條例之主管機關及目的事業主管機關之權責。